

Образецът на частична предварителна
оценка на въздействието влиза в сила
от 01 януари 2021 г.

Частична предварителна оценка на въздействието (съобразена с препоръките на администрацията на Министерски съвет)	
Институция: Служба „Военно разузнаване“ към Министерство на отбраната	Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, приет с Постановление № 316 на Министерския съвет от 20.11.2020 г.
☒ Не е включен в законодателна/оперативна програма на Министерския съвет	☐ Включен е в законодателната/оперативната програма на Министерския съвет за:
Лице за контакт: Иван Велчев – началник Сектор в Служба „Военно разузнаване“	Телефон и ел. поща: 02 92 27534
1. Проблем/проблеми за решаване: 1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности. ПРОБЛЕМ № 1 Извършване на организационно щатни промени. 1.1.1. С ПМС № 32 от 23.04.2025 г. обн., ДВ, бр. 35 от 25.04.2025 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет е изменен и допълнен Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г. приет с ПМС № 183 от 07.05.2021 г., обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2021 г. Съгласно измененията в Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г. през 2026 г. Служба „Военно разузнаване“ (Службата) се реорганизира. Реорганизацията е свързана с увеличаване числеността, с придобиване на нови способности, създаване на нови структури, преразпределение на съществуващи функции и дейности и добавяне на нови функции и дейности на структурите, което ще спомогне за изпълнение на основните задачи пред Службата определени в чл. 12 от Закона за военното разузнаване (ЗВР). Посочената реорганизация се обективира с промени в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, в Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, в Приложение № 3 към чл. 37 от Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ и в Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ към чл. 56 от Закона за военното разузнаване. 1.1.2. В чл. 53 от ПУДСВР са определени дейностите, които се осъществяват от структурата, която организира и обезпечава вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативно осигуряване на Службата. При предвижданите организационно-щатни промени част от дейностите се преразпределят на други структури, което налага изменение в чл. 53, т. 1, т. 9 и т. 11 от ПУДСВР.	

1.1.3. С предвижданата реорганизация на Службата се обособява структура, която извършва психологическото осигуряване. Тази обособена структура ще извършва проверка на кандидатите за назначаване в Службата за психологическа съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност, както и ще осъществява проверка с полифизиограф. Обособяването на структура за психологическо осигуряване изисква и създаване на нова ал. 4 в чл. 69, в която да се определи изпълнението на посочените дейности от новата структура разграничавайки я от дейностите на останалите структури участващи в процеса на подбор на военнослужещи и цивилни лица за назначаване в Службата.

ПРОБЛЕМ № 2 Назначаване в оперативния резерв и специалният щат на директора на Служба „Военно разузнаване“

1.1.4. С изменението на чл. 8 от Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ (ПУДСВР), ДВ, бр. 52 от 2024 г., се създаде специален щат извън рамките на общата численост на личния състав на Службата, в който служители от Службата престояват в конкретно определени хипотези. Престояването е за ограничен период, до назначаване на длъжност в основно длъжностно разписание на Службата. При отмяна от съда на заповед на директора на Службата за прекратяване на договора за военна служба е необходимо военнослужещият да бъде възстановен на работа от влизане в сила на съдебното решение, при условия, че той направи волеизявление за това. На длъжност в Службата се назначават само лица, които са получили разрешение за достъп от служителя по сигурността на информацията до изискващото се за длъжността ниво на класифицирана информация (по арг. на чл. 49, ал. 4 от ЗВР). За издаване на разрешението за достъп е необходимо определен период от време, в който да се проведе процедурата по проучване за надеждност по Закона за класифицираната информация. Поради това, че съдебното решение за отмяна на заповедта на директора на Службата влиза в сила след като е изтекъл срокът на предходно издаденото разрешение за достъп до класифицирана информация е необходимо да се предвиди, възможност военнослужещия да бъде проучен и да му бъде издадено разрешение за достъп до класифицирана информация, преди да бъде назначен на длъжност в Службата. С оглед на което е необходимо допълване на хипотезите в чл. 8, ал. 6 от ПУДСВР, при които военнослужещ, чиято заповед за прекратяване на договора за военна служба е отменена да се вземе в специалния щат на директора на Службата за периода до издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

1.1.5. В чл. 8, ал. 5 от ПУДСВР е предвидено, че в рамките на общата численост на личния състав в Службата се определя оперативен резерв от длъжности, в които военнослужещите се назначават при конкретно посочени хипотези. Служителите назначени в оперативния резерв изпълняват конкретно определени задачи, поради което имат специфични функционални задължения, различни от задълженията, които са изпълнявали на регулярните си длъжности. Тези задължения са с временен характер и за изпълнение на конкретни задължения в рамките на определен период от време. За времето, което са в оперативния резерв следва да им бъде разработена конкретна длъжностна характеристика, която да съответства на поставените му задачи. Поради което е необходимо допълване на чл. 10 с нова алинея, която да предвиди такава възможност.

1.1.6. В чл. 8, ал. 5, т. 3 и т. 4 от ПУДСВР са посочени хипотезите за назначаване на военнослужещи в оперативния резерв, а именно за оптимизиране на числеността на структурите при промени във функционалните задължения, породени от изменения в законодателството или задачите на Службата при изменения в средата на сигурност или за временно усиление на

структурите с цел изпълнение на допълнителни задачи чрез определяне на функционални задължения на назначените служители за работа в тях. Но в ПУДСВР не е предвиден ред за назначаване в оперативния резерв. Това създава неяснота и несигурност при осъществяването на тази правна възможност, което налага и допълване на действащата разпоредба на чл. 91. Разпоредбата на чл. 91 определя реда за назначаване или преназначаване на военнослужещите по чл. 87, ал. 4. ПУДСВР. С предложеното допълнение на чл. 91 ПУДСВР се конкретизира реда за назначаването на военнослужещи на длъжности в оперативния резерв.

ПРОБЛЕМ № 3 Несъответствия между разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за въоръжените сили на Република България и необходимост от тяхното прецизиране

1.1.7. В чл. 73 от ПУДСВР се предвижда, че приетите на военна служба лица се изпращат на курс за начална военна подготовка, ако не притежават такава. В чл. 9 от ППЗОВСРБ е предвиден срок *до 12 месеца след назначаване на длъжност* приетите на военна служба да бъдат изпратени на този курс. Предлага се допълване на чл. 73, с което да се определи срок за изпращане на курс по начална военна подготовка на лицата, приети на военна служба в Служба „Военно разузнаване“. Този срок е в съответствие с чл. 9 от ППЗОВСРБ.

1.1.8. В чл. 13 от ППЗОВСРБ се посочва, че в длъжностната характеристика се определят *основните, допълнителните и специфичните изисквания* за заемане на длъжността, съответно при назначаване и преназначаване на военнослужещия на длъжност, следва да се определи на кои от тези различни изисквания, той отговаря за да бъде законосъобразно назначен/преназначен. В чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1 ПУДСВР е посочено, че при назначаване, съответно преназначаване военнослужещият трябва да отговаря *на изискванията* за заемането на длъжността, без да е конкретизирано на кои от тях. Това създава неяснота при прилагането на посочените правни норми, което налага и тяхното допълване. Посоченото допълнение е в съответствие с разпоредбата на чл. 50, т. 2 ППЗОВСРБ.

1.1.9. Действащата до 5.09.2023 г. разпоредба на чл. 32, т. 5 от ППЗОВСРБ предвиждаше, че военнослужещите се назначават и преназначават на длъжност при организационно-щатни промени. Аналогична е и разпоредбата на чл. 87, т. 5 от ПУДСВР. С влизането в сила на §6 от ПМС № 130/01.09.2023 г. за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ, разпоредбата на чл. 32, т. 5 се допълни, като се предвиди че при организационно-щатни промени военнослужещите се назначават/преназначават *и при промени на параметрите на длъжността по чл. 13, т. 1 и/или организационните връзки и взаимоотношения по чл. 13, т. 5 от ППЗОВСРБ*. В съответствие с изменената разпоредба на чл. 32, т. 5 ППЗОВСРБ се предлага и допълнение на чл. 87, т. 5 от ПУДСВР.

1.1.10. Преди влизане в сила от 18.10.2024 г. на изменението на чл. 73, ал. 3 от ППЗОВСРБ срокът за сдаване на длъжността бе определен като минимален и максимален срок на сдаване *от 3 работни дни до два месеца в зависимост от спецификата на длъжността*. С §26 от ПМС № 348/15.10.2024 г. за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ в срока за сдаване на длъжността беше заличена минималната граница *от 3 работни дни* и остана да действа само максималната граница за сдаване на длъжността *от до два месеца*. Промените в чл. 95, ал. 3 от ПУДСВР са в съответствие с действащата разпоредба на чл. 73, ал. 3 от ППЗОВСРБ.

1.1.11. Предвижда се прецизиране на разпоредбите на чл. 72, ал. 7 и ал. 8 от ПУДСВР, тъй като договорът за военна служба с лицата, които работят по линия на гражданските прикрития се „съхранява“, а не „се поставя“ в оперативното му дело, както е действащия текст. На следващо място в разпоредбата на алинея 8 следва да се предвиди правната възможност, при сключване на договора за военна служба на лицето освен да му се присвои военно звание, а така също, в случай че то притежава военно звание по резерва това звание да се обяви.

ПРОБЛЕМ № 4 - Командиране на военнослужещи от Служба „Военно разузнаване“ по време на мисия/операция

1.1.12. Чл. 43 от ПУДСВР определя, че за осъществяване на разузнавателна поддръжка на сигурността на операции и мисии извън територията на страната Службата формира, подготвя, изпраща и управлява разузнавателни органи, действащи в състава на контингентите или в щаба на мисията/операцията. При осъществяване на разузнавателната поддръжка възниква необходимост от командироване на военнослужещите по време на мисията/операцията. Поставянето на задачи и управление на оперативната дейност на разузнавателния орган се осъществява от Службата. За изпълнението им следва да бъде създадена правна възможност чрез допълване на разпоредбата на чл. 43, ал. 3 ПУДСВР военнослужещите да бъдат командировани от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата освен при заминаване и завръщане, а и по време на мисията/операцията.

ПРОБЛЕМ № 5 – Ресурсно осигуряване на длъжности определени за национален принос и заемани от служители на Служба „Военно разузнаване“

1.1.13. Служба „Военно разузнаване“ осъществява международно сътрудничество в рамките на разузнавателната общност на НАТО и ЕС, включително и чрез заемане на длъжности за национален принос в тези организации от военнослужещи от Службата. Длъжностите определени за национален принос не подлежат на ресурсно осигуряване от международната организация, поради което е необходимо да се предвиди правна възможност българските представители заемащи длъжности за национален принос в тези международни организации и инициативи да бъдат ресурсно осигурени от българската държава чрез Служба „Военно разузнаване“. С оглед на което, се предлага допълнение на чл. 48, ал. 2 от ПУДСВР.

1.2. *Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).*

ПРОБЛЕМ № 1

1.2.1. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. и заповед № 010 от 16.02.2026 г. на министъра на отбраната за извършване на организационно-щатни промени Службата следва да се реорганизира. Реорганизацията е свързана с увеличаване на числеността, с придобиване на нови способности, създаване на нови структури, преразпределение на съществуващи функции и дейности и добавяне на нови функции и дейности на структурите в Службата, което ще спомогне за изпълнение на основните задачи пред Службата определени в чл. 12 от Закона за военното разузнаване (ЗВР). Реорганизацията не може да се извърши в рамките на действащите Приложение № 1 към чл. 4, ал.

1, Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, Приложение № 3 към чл. 37 от ПУДСВР и Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ към чл. 56 от Закона за военното разузнаване, а същите следва да се изменят и допълнят в съответствие с увеличената численост, създадените нови структури, придобитите нови способности, нови дейности и функции и да се извърши преразпределение на съществуващите дейности и функции.

1.2.2. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Структурата, която организира и обезпечавя вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативно осигуряване на Службата се реорганизира и част от дейностите, които се осъществяват от нея се преразпределят на други структури. Това налага част от съществуващите дейности в чл. 53, т. 1, т. 9 и т. 11 от ПУДСВР да бъдат заличени.

1.2.3. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. В действащата разпоредба на чл. 69, ал. 3 е посочено, че дейностите по проверка на кандидатите за назначаване в Службата за психологическа съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност, както и проверка с полифизиограф се извършва от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата. С направената реорганизация тази дейност ще се извършва от структурата за психологическо осигуряване, което изисква и съответната промяна в чл. 69 и създаване на нова алинея 4.

ПРОБЛЕМ № 2

1.2.4. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Назначаването на служител в специалния щат може да се извърши, ако това е предвидено като хипотеза в чл. 8, ал. 6 от ПУДСВР, което налага допълването на чл. 8, ал. 6 с нова т. 4.

1.2.5. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Съгласно чл. 30, ал. 2 от *Наредба № 5 от 31.05.2024 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностни разписания, щатове и длъжностни характеристики за длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия* /Наредба № 5 от 31.05.2024 г./ длъжностните характеристики се изготвя за длъжностите за военнослужещи в длъжностните разписания и щатове, а разпоредбата на чл. 35 от същата наредба предвижда, че длъжностните характеристики се изготвят в едномесечен срок от утвърждаване на длъжностните разписания и щатове. Длъжностното разписание за оперативен резерв не включва точно определени длъжности, за които предварително да са изготвени длъжностни характеристики. В зависимост от конкретната хипотеза и нужда, при която се назначава военнослужещ в длъжностното разписание за оперативен резерв, следва да се състави и конкретната длъжностна характеристика. След отпадане на необходимостта от назначаване на военнослужещия в оперативния резерв тази длъжностна характеристика престава да бъде актуална. В този смисъл следва да се разграничи изготвянето на длъжностни характеристики за длъжностите от основните длъжностни разписания на Службата от изготвянето на длъжностни характеристики за длъжности в оперативния резерв. Поради което е необходимо допълване на чл. 10 с нова алинея, която да предвиди такава възможност.

1.2.6. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. В чл. 8, ал. 5 от ПУДСВР са предвидени хипотезите за назначаване на военнослужещи в оперативния резерв, а именно за оптимизиране на числеността

на структурите при промени във функционалните задължения, породени от изменения в законодателството или задачите на Службата при изменения в средата на сигурност или за временно усилване на структурите с цел изпълнение на допълнителни задачи чрез определяне на функционални задължения на назначените служители за работа в тях. В чл. 87, т. 4 от ПУДСВР е предвидено, че военнослужещите се назначават/преназначават на длъжност през цялата година по мотивирано предложение от ръководителите на структурите. Разпоредбата на чл. 91 определя реда за такова назначаване/преназначаване без да отчита особеностите за назначаване/преназначаване на военнослужещият в оперативния резерв. С допълване на разпоредбата на чл. 91 от ПУДСВР се конкретизира реда за назначаването на военнослужещи на длъжности в оперативния резерв.

ПРОБЛЕМ № 3

1.2.7. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. В разпоредбата на чл. 73 ПУДСВР е посочено задължение за провеждане на обучение след приемане на военна служба. За разлика от разпоредбата на чл. 9 от ППЗОВСРБ, в която е посочен срок за изпращане на курс за начална военна подготовка, такъв срок не е предвиден в ПУДСВР. Наличие на задължение, което не е обвързано със срок за неговото изпълнение създава несигурност в прилагането на разпоредбата. Поради което е необходимо определяне на срок за изпращане на курс за начална военна подготовка. Предложеният срок е в съответствие със срока в чл. 9, ал. 1 от ППЗОВСРБ.

1.2.8. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. В чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1 ПУДСВР е посочено общо, че при назначаване, съответно преназначаване военнослужещият трябва да отговаря *на изискванията* за заемането на длъжността. Изискванията за длъжността са посочени в длъжностната характеристика, а съгласно чл. 13, т. 2 от ППЗОВСРБ длъжностната характеристика съдържа *основните, допълнителните и специфичните изисквания* за заемане на длъжността. Това налага за законосъобразното прилагане на чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1 ПУДСВР да се конкретизира на кои изисквания посочени в длъжностната характеристика, военнослужещият следва да отговаря за да бъде законосъобразно назначен/преназначен. Предложението е в съответствие с разпоредбата на чл. 50, т. 2 ППЗОВСРБ.

1.2.9. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Съгласно чл. 87, т. 5 ПУДСВР военнослужещите от Службата се назначават или преназначават на длъжност и/или им се присвоява или се повишават във военно звание при организационно-щатни промени. Чл. 32, т. 5 от ППЗОВСРБ предвижда, че военнослужещите се назначават и преназначават на длъжност при кумулативното действие на две условия – *извършване на организационно-щатни промени и при промени на параметрите на длъжността по чл. 13, т. 1 и/или организационните връзки и взаимоотношения по чл. 13, т. 5*. Предвиждането на второ условие за назначаване/преназначаване на длъжност в Службата при организационно-щатни промени изисква допълване на разпоредбата на чл. 87, т. 5 от ПУДСВР, за привеждането ѝ в съответствие с чл. 32, т. 5 от ППЗОВСРБ.

1.2.10. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. В чл. 95, ал. 3 е посочен минимален и максимален срок за сдаване на длъжността. Минималният срок създава задължение след запознаване на военнослужещия със заповедта за прекратяване на договора за военна служба той да се задържа за изтичане на минималния срок за сдаване без да има реална необходимост за това, в случай че

длъжността вече е сдана. В такъв случай без нужда се продължава действието на договора до датата на връчване на заповедта на военнослужещия. Премахването на минималния срок за сдаване на длъжността не може да стане без изменение на действащия чл. 95, ал. 3 от ПУДСВР. Изменението е в съответствие с действащата разпоредба на чл. 73, ал. 3 от ППЗОВСРБ.

1.2.11. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Договорът за военна служба с лицата, които работят по линия на гражданските прикрития е класифицирана информация и е част от оперативното дело на военнослужещия. Всички документи, свързани с военнослужещия се *съхраняват* в делото поради, което е необходимо да се прецизира текста на чл.72, ал. 7 от ПУДСВР. На следващо място служителят, който се приема на военна служба може да притежава военно звание, придобито преди назначаване в Службата. В този случай военното звание не се присвоява, а се обявява, което налага допълване на разпоредбата на чл. 72, ал. 8 от ПУДСВР.

ПРОБЛЕМ № 4

1.2.12. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Настоящата разпоредба създава неясноти и не дава категорична възможност по време на действащата командировка военнослужещите от състава на разузнавателния орган да бъдат командировани за изпълнение на поставени от Службата оперативни задачи за разузнавателна поддръжка на сигурността на операцията и мисията. Това налага конкретизиране на хипотезите за командировка на военнослужещите по време на операцията/мисията.

ПРОБЛЕМ № 5

1.2.13. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Ресурсното осигуряване на военнослужещите заемащи длъжности, определени за национален принос се осъществява от българската държава. При осъществяване на международното сътрудничество в рамките на разузнавателната общност на НАТО и ЕС се определят длъжности за заемане от военнослужещи от Службата. Когато длъжността е определена за национален принос и Българската държава е приела да предложи военнослужещ на такава длъжност, следва да се създаде правна възможност представителя на Република България от Служба „Военно разузнаване“ да бъде ресурсно осигурен. Това може да стане само с допълване на чл. 48, ал. 2 от ПУДСВР.

1.3. *Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.*

ПРОБЛЕМ № 1

1.3.1. Общата численост, дейностите, функциите и организацията на структурите в Служба „Военно разузнаване“, както и способите и методите за водене на стратегическо разузнаване са определени в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, в Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, в Приложение № 3 към чл. 37 и Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ към чл. 56 от Закона за военното разузнаване. Организационно-щатни промени в Службата, с които се увеличава числеността, създават се нови структури, преразпределят се дейности и функции и се добавят нови функции и дейности на структурите могат да се извършат само след изменение и допълнение на действащите приложения.

1.3.2. С предвижданите организационно-щатни промени на Службата част от дейностите, които се осъществяват от структурата, която организира и обезпечава вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативно осигуряване на Службата се преразпределят в други структури, което изисква изменение в действащите чл. 53, т. 1, т. 9 и т. 11 от ПУДСВР.

1.3.3. Действащият чл. 69, ал. 3 от ПУДСВР, предвижда, че проверка на кандидатите за психологическа съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност и проверката на кандидатите с полифизиограф се извършва от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата. След извършване на организационно-щатните промени тези дейности ще се извършват от структурата по психологическо осигуряване. Действащата нормативна рамка следва да бъде променена за да съответства с организацията на дейност в Службата.

ПРОБЛЕМ № 2

1.3.4. Действащата разпоредба на чл. 8, ал. 6 от ПУДСВР определя хипотезите, при които военнослужещия може да бъде назначен в специалния щат. По настоящем не е предвидена правна възможност в специалния щат да се назначава военнослужещ, чийто договор за военна служба е прекратен и впоследствие заповедта за прекратяване на договора за военна служба е отменена с влязло в сила съдебно решение. Действащата разпоредба на чл. 8, ал. 6 от ПУДСВР не предвижда такава възможност, което налага нейното допълване.

1.3.5. Действащата нормативна рамка в чл. 35 от Наредба № 5 от 31.05.2024 г. предвижда в едномесечен срок след утвърждаване на длъжностните разписания да се изготвят длъжностните характеристики за съответните длъжности. По длъжностното разписание за оперативен резерв се назначават служители при хипотезите посочени в чл. 8, ал. 5 ПУДСВР – за определено време и за конкретна задача. Такова назначаване може да се осъществи след изтичане на едномесечния срок след утвърждаване на длъжностното разписание, в който срок се изготвят длъжностни характеристики за основното длъжностна разписание. Назначаването в оперативния резерв, съответно съставяне на длъжностната характеристика е изключение от общото правило предвидено в Наредба № 5 от 31.05.2024 г. и следва да бъде детайлно регламентирано.

1.3.6. Определяне на реда за назначаване в оперативния резерв по чл. 8, ал. 5 ПУДСВР не е изрично посочен в действащия ПУДСВР, което налага допълването на разпоредбата на чл. 91 за решаване на проблема с назначаването в оперативния резерв.

ПРОБЛЕМ № 3

1.3.7. Определянето на срок за изпращане на курс по начална военна подготовка на лицата приети на военна служба в Служба „Военно разузнаване“ може да стане само с допълване на разпоредбата на чл.73.

1.3.8. Действащите разпоредби на чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1 от ПУДСВР, определят общо, че военнослужещия следва да отговаря на *изискванията* за заемане на длъжността при назначаване/преназначаване. Длъжностната характеристика включва *основните, допълнителните и специфичните изисквания*, които са определени за длъжността. Конкретизирането на кои изисквания включени в длъжностната характеристика следва да отговаря военнослужещия при назначаване/преназначаване на длъжност може да се постигне само с допълването на разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1 от ПУДСВР.

1.3.9. Разпоредбата на чл. 87, т. 5 от ПУДСВР предвижда, че военнослужещите се назначават/преназначават на длъжност при организационно-щатни промени. Въвеждането на допълнително условия може да стане само с допълване на същата разпоредба.

1.3.10. Премахване на минималния срок за сдаване на длъжността от 3 работни дни може да се постигне единствено чрез заличаването му от разпоредбата на чл. 95, ал. 3 от ПУДСВР.

1.3.11. Действащите разпоредби на чл. 72, ал. 7 и ал. 8 ПУДСВР са непрецизни и проблема не може да бъде разрешен без тяхното изменение, което да отговаря на действителното фактическото състояние.

ПРОБЛЕМ № 4

1.3.12. В действащата разпоредба на чл. 43, ал. 3 от ПУДСВР е посочено общо, че командироването на военнослужещите се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на директора на Службата. Не са разписани възможностите и не е ясна хипотезата, че и по време на самата мисия/операция военнослужещите могат да бъдат командировани по реда на командироване в началото и края на мисията/операцията. Това създава несигурност при осъществяване на разузнавателната поддръжка на контингентите от въоръжените сили на Република България.

ПРОБЛЕМ № 5

1.3.13. Разпоредбата на чл. 48, ал. 3 ПУДСВР предвижда ресурсното осигуряване на Службата на военния аташе да се осъществява от Службата, при условия и ред, определени с акт на директора ѝ. Действащата нормативна уредба не позволява Службата да осигурява ресурсно и военнослужещи от Службата, заемащи длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи. С допълване на разпоредбата на чл. 48, ал. 3 от ПУДСВР се създава правна възможност за ресурсно осигуряване на българските представители от Службата при заемане на длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи рамките на разузнавателната общност на НАТО и ЕС.

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Съгласно чл. 60е от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България числеността на въоръжените сили се определя с плана за развитие на въоръжените сили. Служба „Военно разузнаване“ е част от въоръжените сили на Република България по арг. на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ.

С ПМС № 32 от 23.04.2025 г. обн., ДВ, бр. 35/2025 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет е изменено и допълнено ПМС № 183 от 07.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г., който предвижда реорганизация на Служба „Военно разузнаване“ през 2026 г.

Съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за военното разузнаване въз основа на Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ министърът на отбраната утвърждава длъжностните разписания на Служба „Военно разузнаване“, които се изготвят при извършване на организационно-щатните промени в Службата, в изпълнение на **Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.**

От настоящите промени в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ не произтичат задължителни действия от актове от правото на ЕС.

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Извършеният анализ показва, че прилагането на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ съответства на действащите нормативни актове в Република България, но са идентифицирани специфични проблеми, които могат да бъдат разрешени с минимални изменения и допълнения в правилника. Планираните организационно-щатни промени изискват приемане на изменения и допълнения в числеността, дейностите, функциите и организацията на структурите в Служба „Военно разузнаване“, както и способите и методите за водене на стратегическо разузнаване.

Не са извършвани последващи оценки на въздействието на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ свързани с посочените проблеми.

2. Цели:

Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите стратегически документи.

Проблем № 1

Цел: Изпълнение на заложените в Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г. изменения в организационната структура на Служба „Военно разузнаване“, чрез увеличаване на числеността, създаване на нови структури, преразпределение на дейности и функции и добавяне на нови функции и дейности на структурите в Службата.

Проблем № 2

Цел: Създаване на сигурност и определеност при назначаване на военнослужещи в оперативния резерв и специалния щат на директора на Служба „Военно разузнаване“.

Проблем № 3

Цел: Привеждане на разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Еднакво третиране на военнослужещите в Служба „Военно разузнаване“ и военнослужещите в Българската армия.

Проблем № 4

Цел: Създаване на правна възможност за командироване на военнослужещи от Службата, при осъществяване на разузнавателна поддръжка на контингентите от въоръжените сили на Република България по време на мисията/операцията.

Проблем № 5

Цел: Предоставяне на възможност Служба „Военно разузнаване“ да осигурява ресурсно дейността на свои служители заемащи длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи.

3. Заинтересовани страни:

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които предложенията ще оказват пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

1. Министър на отбраната;
2. Служба „Военно разузнаване“;
3. военнослужещи и цивилни служители от Служба „Военно разузнаване“.

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:

4.1. По проблем № 1:

Предвид нормативно определения процес при организационно-щатното изграждане на Служба „Военно разузнаване“ и строгата специфичност и уникалност на Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, няма възможност за дефиниране на междинен трети вариант.

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: При този вариант не се предвижда приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, на Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, на Приложение № 3 към чл. 37, на чл. 53, на чл. 69 от Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ и на Класификатор на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни поради невъзможност да се реализира планираната цел.

Без преки икономически, екологични, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - министър на отбраната, Служба „Военно разузнаване“ военнослужещи и цивилни служители от състава на Служба „Военно разузнаване“.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Действащите Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, на Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, Приложение № 3 към чл. 37, чл. 53, и чл. 69 от ПУДСВР и Класификатор на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване не дават възможност за извършване на организационно щатните промени, което ще доведе до **не изпълнение** на Плана за развитие на въоръжените сили Република България до 2026 г.

Ще се намали потенциала на Служба „Военно разузнаване“ по поддържане и развитие на съществуващи способности и изграждане и развитие на нови способности, които ще са необходими за участие в изпълнение на дейностите по чл. 12 от ЗВР.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „С пълно действие“:

Описание:

При този вариант Министерския съвет приема Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ с което се изменя Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, на Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, Приложение № 3 към чл. 37, чл. 53, на чл. 69, и Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване. Направените промени осигуряват извършването на организационно-щатните промени в Службата, което води до изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили Република България до 2026 г. и на основните задачи пред Службата определени в чл. 12 от Закона за военното разузнаване.

Промените не засягат съществуващи режими и услуги и не налагат последващи промени в нормативни актове.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Служба „Военно разузнаване“ се реорганизира, увеличава числеността, създават се нови структури, преразпределят се дейности и функции и се добавят нови функции и дейности на структурите в Служба „Военно разузнаване“. Службата започва да развива нови способности.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем № 2:

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет не се предлага изменение и допълнение на чл. 8, ал. 6, чл. 10 и чл. 91 от ПУДСВР.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни поради невъзможност да се реализира планираната цел.

Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - министър на отбраната, Служба „Военно разузнаване“ военнослужещи и цивилни служители от състава на Служба „Военно разузнаване“.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Няма да доведе до икономически, социални или екологически въздействия, а само ще продължи затрудненията и несигурността при назначаване на военнослужещи в оперативния резерв и специалния щат на директора на Службата. Съществува риск от оспорване на акта на директора на Службата при назначаване на военнослужещи в оперативния резерв/специалния щат.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „С пълно действие“:

Описание: При този вариант Министерският съвет приема Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ и се реализират направените предложения за изменения и допълнения на чл. 8, ал. 6, чл. 10 и чл. 91 от ПУДСВР.

Промените не засягат съществуващи режими и услуги и не налагат последващи промени в нормативни актове.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

1. ще се създаде правна възможност за назначаване на военнослужещи в специалния щат на директора на Службата за времето до издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация при отмяна на акта за освобождаване от военна служба;

2. ще позволи създаване на конкретна длъжностна характеристика за изпълнение на специфични задължения на военнослужещите, назначени в оперативния резерв;

3. ще се създаде ред за назначаване на военнослужещи в оперативния резерв.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.).

4.3. По проблем № 3

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет не се предлага изменение и допълнение на чл. 73, чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1, чл. 87, т. 5, чл. 72, ал. 7 и ал. 8 и в чл. 95, ал. 3 от ПУДСВР.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни поради невъзможност да се реализира планираната цел.

Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - министър на отбраната, Служба „Военно разузнаване“ военнослужещи и цивилни служители от състава на Служба „Военно разузнаване“.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Няма да доведе до икономически, социални или екологически въздействия, а само до несъответствия между разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, което ще доведе до различно третиране на военнослужещите в зависимост от това дали служат в Служба „Военно разузнаване“ или в Българската армия.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.).

Вариант 2 „С пълно действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет се правят изменения и допълнения на ПУДСВР, с което се реализират направените предложения в чл. 73, чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 81, т. 1, чл. 87, т. 5, чл. 72, ал. 7 и ал. 8 и в чл. 95, ал. 3 за премахване на несъответствията между разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и необходимост от тяхното прецизиране. Това ще доведе до еднакво третиране на военнослужещите в Служба „Военно разузнаване“ и в Българската армия в посочените хипотези.

Промените не засягат съществуващи режими и услуги и не налагат последващи промени в нормативни актове.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

1. Ще се определи срок за изпращане на курс за начална военна подготовка на новоназначени военнослужещи;

2. Ще се конкретизират изискванията за заемане на длъжността при назначаване и преназначаване на военнослужещия, както и ще се въведе допълнително основание за назначаване/преназначаване на длъжност при организационно-щатни промени;

3. Ще се премахне минималния срок за сдаване на длъжността.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.4. По проблем № 4:

** При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.*

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет не се предлага изменение на чл. 43, ал. 3 от ПУДСВР.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни поради невъзможност да се реализира планираната цел.

Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - министър на отбраната, Служба „Военно разузнаване“ военнослужещи и цивилни служители от състава на Служба „Военно разузнаване“.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Няма да доведе до икономически, социални или екологически въздействия, а само до невъзможност за командироване на военнослужещи от Службата, при осъществяване на разузнавателна поддръжка на контингентите от въоръжените сили на Република България по време на мисията/операцията“.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „С пълно действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет се правят изменения и допълнения на ПУДСВР, с което се реализират направените предложения за допълнение на чл. 43, ал. 3 от ПУДСВР. С посочените промени ще се открие правна възможност за командироване на военнослужещите от разузнавателните органи осъществяващи разузнавателна поддръжка в интерес на сигурността на операции и мисии по време на мисията/операцията.

Промените не засягат съществуващи режими и услуги и не налагат последващи промени в нормативни актове.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

1. правна възможност за командироване на военнослужещи от Службата, при осъществяване на разузнавателна поддръжка на контингентите от въоръжените сили на Република България по време на мисията/операцията;

2. ще се премахнат неяснотите и ще се създаде категорична възможност по време на действащата командировка, военнослужещите от състава на разузнавателния орган да бъдат командировани за изпълнение на поставени от Службата оперативни задачи.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.5. По проблем № 5:

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет не се предлага допълване на чл. 48, ал. 2 от ПУДСВР.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни поради невъзможност да се реализира планираната цел.

Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - министър на отбраната, Служба „Военно разузнаване“ военнослужещи и цивилни служители от състава на Служба „Военно разузнаване“.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Няма да доведе до икономически, социални или екологически въздействия, а само до невъзможност за ресурсно осигуряване дейността на военнослужещи от Служба „Военно разузнаване“ заемащи длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „С пълно действие“:

Описание: При този вариант с акта на Министерския съвет се прави допълнение на чл. 48, ал. 2 от ПУДСВР, с което ще се осигури възможност за ресурсно осигуряване дейността на военнослужещи от Служба „Военно разузнаване“ заемащи длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи.

Промените не засягат съществуващи режими и услуги и не налагат последващи промени в нормативни актове.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

1. ще се осигури ресурсно осигуряване на дейността на българските представители при осъществява международно сътрудничество в рамките на разузнавателната общност на НАТО и ЕС при заемане на длъжности с национален принос в тези организации.

2. ще се подобри имиджа на Република България в разузнавателната общност на НАТО и ЕС;

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни.

Специфични въздействия: не оказва

Въздействия върху малките и средните предприятия: не оказва

Административна тежест: не се променя

(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:

-ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;

-ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;

-съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

5.1. По проблем № 1:

		Вариант „Без действие“	Вариант „С действие“
Ефективност	Цел: Изпълнение на заложените в Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г. изменения в организационната структура на Служба „Военно разузнаване“, чрез увеличаване на числеността, създаване на нови структури, преразпределение на дейности и функции и добавяне на нови функции и дейности на структурите в Службата	3	1
Ефикасност		3	1
Съгласуваност		3	1

5.2. По проблем № 2:

		Вариант „Без действие“	Вариант „С действие“
Ефективност	Цел: Създаване на сигурност и определеност при назначаване на военнослужещи в оперативния резерв и специалния щат на директора на Служба „Военно разузнаване“	3	1
Ефикасност		3	1

	Съгласуваност		3	1	
--	---------------	--	---	---	--

5.3. По проблем № 3

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

		Вариант „Без действие“	Вариант „С действие“
Ефективност	Цел: Привеждане на разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Еднакво третиране на военнослужещите от Служба „Военно разузнаване“ с военнослужещите от Българската армия	3	1
Ефикасност		3	1
Съгласуваност		3	1

5.4. По проблем № 4:

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

		Вариант „Без действие“	Вариант „С действие“
Ефективност	Цел: Създаване на правна възможност за командироване на военнослужещи от Службата, при осъществяване на разузнавателна поддръжка на контингентите от въоръжените сили на Република България по време на мисията/операцията.	3	1
Ефикасност		3	1

	Съгласуваност		3	1	
--	---------------	--	---	---	--

5.5. По проблем № 5:

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

		Вариант „Без действие“	Вариант „С действие“
Ефективност	Цел: Предоставяне на възможност Служба „Военно разузнаване“ да осигурява ресурсно дейността на свои служители заемащи длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи	3	1
Ефикасност		3	1
Съгласуваност		3	1

6. Избор на препоръчителен вариант:

По проблем № 1,

Препоръчва се Вариант 2 „С пълно действие“;

Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, с което се изменя Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, на Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, Приложение № 3 към чл. 37, чл. 53, на чл. 69, и Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване и се реализират организационно-щатните промени в Служба „Военно разузнаване“ в съответствие с изменението и допълнението на Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

По проблем № 2:

Препоръчва се Вариант 2 „С пълно действие“;

Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, с което се реализират направените предложения за назначаване на военнослужещите в оперативния резерв и в специалния щат на директора на Службата.

По проблем № 3:

Препоръчва се Вариант 2 „С пълно действие“;

Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, с което се реализират направените предложения за премахване на несъответствията между разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за въоръжените сили на Република България.

По проблем № 4:

Препоръчва се Вариант 2 „С пълно действие“;

Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ и се реализират направените предложения за определяне на хипотезите при командироване на военнослужещите от разузнавателните органи осъществяващи разузнавателна поддръжка в интерес на сигурността на операции и мисии извън територията на страната.

По проблем 5:

Препоръчва се Вариант 2 „С пълно действие“;

Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, с което се реализира направеното предложение за създаване на възможност за ресурсно осигуряване дейността на военнослужещи от Служба „Военно разузнаване“ заемащи длъжности, определени като национален принос в международни организации или в други международни инициативи

Предлага се изменение и допълнение на ПУДСВР, като се реализират всички предложения

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

- ☐ Ще се увеличи
- ☐ Ще се намали
- ☒ Няма ефект

1.1. Изборът следва да е съотнесен с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

- ☐ Да
- ☒ Не

1.1. Изборът следва да е съотнесен с посочените специфични въздействия на избрания вариант.

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

☐ Да

☒ Не

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☒ Актът не засяга МСП

Изборът следва да е съотнесен с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на предложените изменения и допълнения на нормативна уредба по посочените проблеми

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др.

7. Консултации:

☐ Проведени са консултации

Дефинираните проблеми са обсъждани на заседание на Директорския съвет, който е постоянно действащ съвещателен орган подпомагащ директора на Служба „Военно разузнаване“ и е постигнато съгласие за тяхното решаване по предложения начин.

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

☒ Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

Най-важният въпрос за обществените консултации е:

В1: Какви биха били последиците от приемането или неприемането на предлаганите изменения и допълнения в ПУДСВР?

Проектът ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на нормативен акт ще бъде публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.

Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

☒ Не

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради очаквани значителни последици?

☐ Да

☒ Не

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:

Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:

Закон за военното разузнаване (<https://lex.bg/laws/ldoc/2136679099>)

План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. (<https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1563>);

Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ (<https://lex.bg/laws/ldoc/2137207309>);

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (<https://lex.bg/laws/ldoc/2135631954>);

Правилник за прилагане на Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (<https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135671378>);

Наредба № 5 от 31.05.2024 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностни разписания, щатове и длъжностни характеристики за длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (<https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137243567>).

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на частичната предварителна оценка на въздействието:

Име и длъжност: бригаден генерал Венелин Венев - директор на Служба „Военно разузнаване“

Дата: ...

Подпис: ...